DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

J. 19 1831

CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

ANNÉE 2020

_____

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 2

Durée : 4 heures - Coefficient : 4

_____

Gestion des ressources et organisation de la DGFiP

_____

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

_____

Recommandations importantes

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous peine d'annulation, en dehors du volet rabattable d'en-tête, les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun élément d'identification tels que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro ou tout autre indication, même fictive, étrangère au traitement du sujet.

Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l'utilisation de crayon surligneur est interdite.

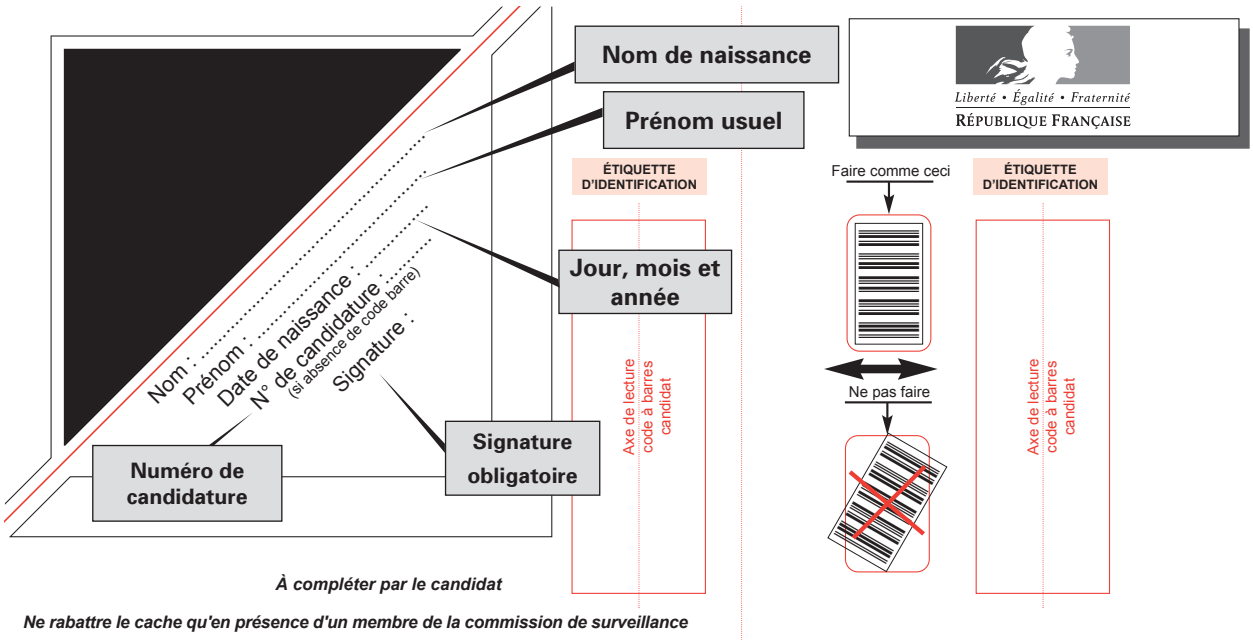
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Tournez la page S.V.P.

Le candidat devra compléter l'intérieur du volet rabattable des informations demandées et se conformer aux instructions données



À compléter par le candidat

Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
(1) Rayer les mentions inutiles

professionnel

Pour l'emploi de : Inspecteur principal des Finances publiques

Épreuve n° : 2

Matière : 098 – Gestion des ressources et organisation de la DGFiP

Date : 26/11/2019

Nombre d'intercalaires supplémentaires :

Préciser éventuellement le nombre d'intercalaires supplémentaires

À L'ATTENTION DU CANDIDAT

En dehors de la zone d'identification rabattable, les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun élément d'identification tel que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

Il est demandé aux candidats d'écrire et de souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement. Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l'utilisation de crayon surligneur est interdite.

Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance.

Suivre les instructions données pour les étiquettes d'identification

NOTE / 20 ,

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

À L'ATTENTION DU CORRECTEUR

Pour remplir ce document :

Utilisez un stylo ou une pointe feutre de couleur NOIRE ou BLEUE.

EXEMPLE DE MARQUAGE : Faire comme ceci — Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez les gélules correspondantes.

Reportez la note dans les zones **NOTE / 20** et dans le cadre **A**

En cas d'erreur de codification dans le report des notes cochez la case **erreur** et reportez la note dans le cadre **B**.

Cadre **A** réservé à la notation		
20	19	18
17	16	15
14	13	12
11	10	09
08	07	06
05	04	03
02	01	00
Décimales		
,00	,25	,50	,75

Cadre **B** réservé à la notation rectificative		
20	19	18
17	16	15
14	13	12
11	10	09
08	07	06
05	04	03
02	01	00
Décimales		
,00	,25	,50	,75
Erreur		

NOTE / 20 ,

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SUJET

GESTION DES RESSOURCES ET ORGANISATION DE LA DGFIP

Code matière : 098

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours, le matériel d'écriture, une règle, des surligneurs.

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :

- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ;

- l'utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.

PREMIÈRE PARTIE

Vous êtes Dominique DURAND, inspecteur(rice) principal(e) des Finances publiques.

Vous avez été affecté(e) au 1er septembre 2019 à la Direction départementale des Finances publiques (DDFiP) d'Aubetin s/ Vouray (3ème catégorie) en qualité de responsable de la division des Ressources Humaines.

L'affectation des agents au département est généralisée au 1er septembre 2020.

Le Directeur du pôle Pilotage et Ressources, vous demande de procéder au visa du pré-projet de mouvement local de mutation des agents de catégorie B au 1er septembre 2020, effectué par le service RH.

A l'issue de cette analyse, vous rédigerez une note à son intention qui prendra en compte les consignes suivantes. Vous veillerez à tenir compte des nouvelles règles RH applicables à cette date et à proposer les éventuelles modifications et mesures de gestion à envisager afin de garantir un mouvement équilibré. Les propositions de gels de poste devront être justifiées.

À ce titre, il est précisé que la DDFiP d'Aubetin s/ Vouray :

– envisage la création d'un SIE départemental implanté à Vouray au 1er janvier 2021. Il est indiqué que les résidences d'Aubetin et Thouet sont des résidences beaucoup moins attractives que Vouray ;

– compte 19 vacances de postes de catégorie B avant mouvement de mutation national en incluant les départs en retraite jusqu'au 31 mars 2020 (dossiers déjà déposés) ;

– les agents n° 3, n° 6 et n° 7 ont été promus par liste d'aptitude de C en B. L'agent n° 5 est lauréat du concours interne spécial de contrôleur ;

– 2 agents de catégorie B sont actuellement détachés : 1 de la trésorerie d'Aubetin à la trésorerie de Rozeilles et 1 du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'Aubetin au Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS).

Par ailleurs, l'ensemble des dossiers comprenant une priorité sont réputés recevables par le service RH. Les priorités s'exercent sur le vœu n° 1 formulé par les agents, sauf en cas de pluralité de services au sein d'une même résidence, la priorité valant alors pour la résidence.

SECONDE PARTIE

Vous êtes Camille DURAND, inspecteur(rice) principal(e) des Finances publiques, affecté(e) à la Direction départementale des Finances publiques de la Nouvelle-Meuse au service Budget-immobilier-logistique.

Votre directeur vous demande de rédiger une note, relative à la préparation du déménagement des services de contrôle d'un site locatif vers un site domanial multi-occupants : la cité administrative du chef-lieu du département. Ces services ont vocation à rejoindre un espace non cloisonné occupé jusqu'au 1er octobre 2020 par un service de l'État.

Une rencontre bilatérale avec les services du Préfet de département portant notamment sur l'occupation de cette cité est prévue le 15 décembre 2019.

Il vous demande de porter une attention particulière d'une part, au dialogue social dans l'ensemble de ses composantes et d'autre part, aux spécificités immobilières liées à l'aménagement des surfaces qui seront occupées par une brigade de vérification (BDV).

Vous vous situerez au 26 novembre 2019 pour un déménagement prévu au 1er janvier 2021.

Données du déménagement :

- 1ère et 2ème BDV : 1 IPFiP, 1 IDIV (chefs de brigade), 8 vérificateurs par brigade ;
- Pôle de Contrôle et d'Expertise (PCE) : 1 IDIV, 4 A, 5 B ;
- Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP) : 1 IDIV, 2A, 1B

Site multi-occupants :

- Préfecture : 4 agents ;
- DDFiP : 80 agents ;
- Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) : 3 agents ;
- Direction départementale des territoires (DDT) : 10 agents ;
- Véhicules de service : 12 au total

Liste des documents

Document n° 1	Pré-projet de mouvement interne des agents de catégorie B au 01/09/2020 à la Direction départementale des Finances publiques d'Aubetin s/ Vouray (1 page)
Document n° 2	Pré-projet de mouvement externe des agents de catégorie B au 01/09/2020 à la Direction départementale des Finances publiques d'Aubetin s/ Vouray (1page)
Document n° 3	Annexes n° 1 et 2 de la note départementale de lancement du mouvement local de mutation de catégorie B de la DDFiP de XX – Mai 2019 (6 pages)
Document n° 4	Extrait de la lettre d'information Départementalis'Action du 18 décembre 2018 (3 pages)
Document n° 5	Liste des agents mutés au 01/09/2020 à la DDFiP d'Aubetin s/Vouray (1 page)
Document n° 6	Demandes de mutation par agent – DDFiP d'Aubetin s/ Vouray (1 page)
Document n° 7	Liste indicative des postes vacants arrêtée au 31/03/2020- DDFiP D'Aubetin s/ Vouray (1 page)
Document n° 8	Extrait du « Guide pour la prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projets » – Secrétariat Général ; juillet 2018 (3 pages)
Document n° 9	« Réduire les surfaces occupées » – Fiche n° 11 de la Boîte à outils « Dépenser mieux » de SPIB-2C ; mise à jour de janvier 2019 (3 pages)
Document n° 10	« Modèle de Convention d'utilisation applicable aux cités administratives » – Annexe de la note de service de la DIE-3A du 18 avril 2019 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 6 novembre 2018 relatif au modèle de convention d'utilisation applicable aux cités administratives (5 pages)

Le fonds documentaire comporte 25 pages.

Tournez la page S.V.P.

DOCUMENT N° 1

Pré-projet de mouvement interne des agents de catégorie B au 01/09/2020 à la Direction départementale des Finances publiques d'Aubetin s/ Vouray

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
D'AUBETIN S/ VOURAY

Pôle Pilotage et Ressources
Division des Ressources Humaines

PRE-PROJET DE MOUVEMENT LOCAL
AGENTS DE CATEGORIE B au 01/09/2020

MOUVEMENT DES INTERNES AU DEPARTEMENT

NOM – PRENOM	Grade Échelon	Date de prise de rang	Affectation actuelle	Priorité(s) applicable(s)	Ordre des vœux	Affectation obtenue	Observations
Agent n°3	C1-7	01/04/18	SIE Vouray	rapprochement familial	1	SIP Aubetin	LAC en B
Agent n°5	C1-9	21/01/17	Trésorerie Douyne		1	Direction	Lauréat CIS
Agent n° 6	C2-6	01/07/17	Direction		1	Trésorerie Souleuvre	LAC en B
Agent n°7	C2-6	15/12/17	SPFE Aubetin			SPF Vouray	LAC en B + affectation d'office car pas de vacances sur postes demandés
Agent n°8	CP-8	16/08/16	Trésorerie Aubetin		1	Trésorerie Rozeilles	
Agent n°9	C2-6	12/11/17	ALD SPF Vouray	ALD		ALD	Délai de séjour non respecté
Agent n°10	C2-8	21/05/17	Trésorerie Thouet			Trésorerie Aubetin	Délai de séjour respecté
Agent n°11	C1-6	28/02/19	ALD BCR	ALD	1	BCR	
Agent n°12	C2-8	05/03/17	SIE Aubetin			néant	Délai de séjour non respecté
Agent n°13	C2-6	06/05/18	Trésorerie Issole	rapprochement familial		néant	Pas de vacance sur postes demandés
Agent n°14	C1-7	25/07/18	ALD SIP Vouray	ALD	1	SIP Vouray	
Agent n°15	C2-2	26/06/18	Trésorerie Aixette	réorganisation de service		Direction	Affectation d'office. Pas de vacances sur poste demandé après traitement de la demande de l'agent n°3
Agent n°16	C2-7	24/04/18	ALD Direction	ALD	1	Direction	
Agent n°17	C2-3	01/09/17	ALD SIE Vouray	ALD	1	SIE Vouray	
Agent n°18	C2-5	08/08/18	SIE Vouray		1	EDR	Poste au choix
Agent n°19	C1-9	01/11/17	SIE Vouray		1	PRS	
Agent n°20	C2-5	01/07/18	ALD Trésorerie Liamon	ALD	1	Trésorerie Liamon	
Agent n°21	CP-7	13/12/17	ALD SPFE Aubetin	ALD	1	SPFE Aubetin	

Pré-projet de mouvement externe des agents de catégorie B au 01/09/2020 à la Direction départementale des Finances publiques d'Aubetin s/ Vouray

PRE-PROJET DE MOUVEMENT LOCAL
AGENTS DE CATEGORIE B au 01/09/2020

MOUVEMENT DES EXTERNES AU DEPARTEMENT

NOM – PRENOM	Grade Échelon	Date de prise de rang	Affectation actuelle	Priorité(s) applicable(s)	Ordre des vœux	Affectation obtenue	Observations
Agent n°1	C1-9	03/06/18	Direction 999	Handicap		SIE Aubetin	Pas de vacance sur postes demandés+ affectation d'office
Agent n° 2	C2-7	01/09/17	Services Centraux Z22		1	SIP/E Thouet	Pas de vacances sur postes demandés + affectation d'office
Agent n°4	C2-7	11/06/18	PRS 777			SIE Aubetin	

Tournez la page S.V.P.

Annexes n° 1 et 2 de la note départementale de lancement du mouvement local de mutation de catégorie B de la DDFiP de XX – Mai 2019

Annexe n°1 : Les situations de priorité

A. La priorité pour handicap de l'agent ou d'un enfant d'agent

Cette priorité concerne l'agent, lui-même handicapé, ou l'agent en tant que parent d'un enfant handicapé.

Ainsi, l'agent handicapé titulaire d'une carte d'invalidité ou d'une carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention invalidité ou l'agent parent d'un enfant handicapé, détenteur d'une de ces pièces, pourra solliciter une priorité d'affectation :

– sur la commune du fait générateur de la priorité à savoir la commune où se situe un établissement de soins ou celle dans laquelle l'agent justifie d'un lien familial ou contextuel (exemple : logement adapté au handicap).

– si la commune du fait générateur ne comporte pas de service, sur la commune la plus proche de celle du fait générateur comportant des services.

L'appréciation de la proximité est évaluée sur la base de la distance en kilomètres. Toutes les distances retenues sont les distances routières les plus courtes, de ville à ville sans détailler l'adresse, indiquées par l'un des différents sites internet dédiés au calcul d'itinéraires.

La priorité donne droit à une priorité d'affectation sur la commune demandée. L'agent n'exprime pas de choix de service d'affectation locale mais seulement un choix de commune.

Si la priorité est accordée, il s'agit d'une priorité absolue. L'agent bénéficiant de la priorité handicap obtient donc une mutation sur un service de la commune même en l'absence de poste vacant et donc en surnombre le cas échéant.

Si l'agent est en surnombre, il sera ALD local.

Le choix du service d'affectation est décidé par le directeur local en fonction des possibilités locales d'affectation, en tenant compte des besoins de l'agent au regard de son handicap.

<u>Précision</u> :

Les agents recrutés par la voie contractuelle ayant une carte d'invalidité ou une CMI ont bénéficié de la priorité lors de leur recrutement. Toute demande ultérieure sera donc considérée comme une nouvelle demande de priorité et examinée à ce titre.

Si l'agent a déjà bénéficié d'une priorité au titre de son handicap, toute nouvelle priorité ne peut être accordée que s'il existe une modification dans sa situation médicale.

(…)

B. Les priorités applicables en cas de réorganisation

En cas de réorganisation de services entraînant un transfert de missions et d'emplois soit au sein de la direction, soit vers d'autres directions, les agents inclus dans le périmètre de la réorganisation bénéficient de priorités fonctionnelles et géographiques hiérarchisées entre elles.

Au titre de l'opération de réorganisation considérée, le directeur local établit le périmètre des agents pouvant se prévaloir desdites priorités.

Sont inscrits dans le périmètre les agents qui remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :

– être affectés après avis de la CAPN dans la direction ;

– être affectés après avis de la CAPL dans le service restructuré dont les emplois sont transférés vers un autre service ;

– exercer totalement ou partiellement les missions transférées.

Les priorités applicables sont hiérarchisées dans l'ordre décroissant suivant :

– Niveau 1 : priorité accordée aux agents souhaitant suivre leur emploi et leurs missions

Cette priorité permet aux agents inscrits dans le périmètre de rejoindre les emplois transférés vers le service prenant en charge l'activité sans risque d'être primés par un autre agent.

Elle s'exerce dans la limite des emplois transférés. Lorsque le nombre de volontaires du périmètre est supérieur au nombre d'emplois transférés, les agents sont départagés en fonction de leur ancienneté administrative. Aucun agent situé hors du périmètre ne peut les primer.

La priorité ne trouve pas à s'appliquer en cas de transfert des emplois vers une autre Direction.

Cas particulier des réorganisations opérées au sein d'une même commune : afin de préserver les compétences et la continuité du service rendu à l'usager, l'obligation est faite à l'agent de suivre son emploi s'il n'obtient pas une autre affectation. À ce titre, si l'agent participe au mouvement local de sa catégorie pour changer de service, il ne bénéficie d'aucune priorité particulière.

Les agents concernés par une réorganisation (entre communes différentes) qui ne souhaiteraient pas suivre leur emploi et missions ne bénéficieront plus d'une garantie de maintien à la commune.

Cependant, pour les réorganisations se traduisant par des transferts d'emploi vers une autre commune, les agents bénéficieront, l'**année de la réorganisation**, de nouvelles priorités pour retrouver une affectation.

Ces priorités sont offertes aux agents qui ne souhaitent pas suivre leur emploi mais aussi à ceux qui souhaiteraient formuler, dans l'ordre de leurs choix, à la fois des vœux pour suivre leur emploi et d'autres vœux prioritaires.

Les agents ont en effet la possibilité de solliciter, dans l'ordre de leurs choix, tout ou partie de ces priorités.

Ces priorités ne sont pas offertes aux agents concernés par des réorganisations réalisées au sein d'une même commune.

Par ailleurs, elles ne trouvent à s'exercer que pour autant qu'il existe des vacances dans les services sollicités.

– Niveau 2 : priorité de maintien dans son service d'origine si une vacance y est constatée ou s'ouvre lors de l'élaboration du mouvement local (cette priorité était déjà mise en œuvre dans le cadre des précédentes règles de mutation) ;

– Niveau 3 : priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature que le service d'origine de l'agent sur sa commune d'affectation ;

– Niveau 4 : priorité pour tout emploi vacant situé sur la commune d'affectation de l'agent ;

– Niveau 5 : priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature que le service d'origine de l'agent sur l'ensemble de la direction ;

– Niveau 6 : priorité pour tout emploi vacant sur la direction.

Toutes ces priorités ne trouvent à s'appliquer que l'année de la réorganisation.

Précision : La notion de service de même nature est reprise dans le tableau ci-après.

Tournez la page S.V.P.

DIRECTIONS TERRITORIALES

SI AFFECTATION LOCALE ==========>	PRIORITE FONCTIONNELLE POUR
Service des impôts des particuliers	Service des impôts des particuliers, trésoreries impôts
Trésoreries impôts	
Service des impôts des entreprises	Service des impôts des entreprises
Paierie départementale	Paierie départementale, Paierie régionale, Trésorerie hospitalière, Trésorerie municipale, Trésorerie OPH, Trésorerie Secteur local, Trésorerie Secteur local et amendes
Paierie régionale	
Trésorerie hospitalière	
Trésorerie municipale	
Trésorerie OPH	
Trésorerie Secteur local	
Trésorerie Secteur local et amendes	
Trésorerie mixte	Trésorerie mixte
Service de publicité foncière	Service de publicité foncière, Service de publicité foncière et de l'enregistrement
Service de publicité foncière et de l'enregistrement	
Centre des impôts fonciers	Centre des impôts fonciers, Pôle de topographie et de gestion cadastrale
Pôle de topographie et de gestion cadastrale	
Service des impôts des particuliers et entreprises	Service des impôts des particuliers et entreprises
Pôle de contrôle et d'expertise	Pôle de contrôle et d'expertise
Brigade départementale de vérification	Brigade départementale de vérification
Brigade de contrôle et de recherche	Brigade de contrôle et de recherche
Trésorerie amendes	Trésorerie amendes

La priorité fonctionnelle s'exerce en présence de services de même nature dans une même commune (priorité de niveau 3) ou sur l'ensemble de la Direction (priorité de niveau 5).

Dans l'hypothèse où il n'existerait pas plusieurs services de même nature dans une commune, la priorité de niveau 3 ne peut s'appliquer.

En outre, la priorité de niveau 5 ne peut s'exercer pour les agents affectés dans des services à compétence départementale qui n'ont pas d'équivalent dans le département (BCR, PRS, Direction, etc.).

Les agents qui, à l'issue du mouvement local, n'ont pu obtenir une nouvelle affectation sur un emploi vacant (qu'ils aient pu faire valoir ou non une de ces priorités) sont nommés ALD local sur la Direction et susceptibles d'être affectés sur tout poste au sein de la Direction.

C. Les priorités applicables en cas de suppression d'emploi

Lorsqu'une suppression d'emploi provoque dans un service une situation de surnombre à l'ouverture du mouvement local, l'agent qui détient l'ancienneté administrative la plus faible parmi les agents titulaires d'un emploi du poste a obligation de participer au mouvement local de sa catégorie.

Il a la possibilité de se prévaloir, dans l'ordre de ses choix, de tout ou partie des priorités de niveau 2 à 6 prévues en cas de réorganisation de service (cf. B infra).

D. La priorité pour rapprochement familial

Les agents déjà affectés dans le département ou entrant dans le département peuvent se prévaloir d'une priorité pour rapprochement familial au titre du mouvement local.

Cette priorité bénéficie aux agents souhaitant se rapprocher de leur conjoint, partenaire de PACS, concubin, de leur(s) enfant(s) en cas de divorce ou de séparation ou d'un soutien de famille susceptible de leur apporter une aide matérielle ou morale, s'ils sont seuls avec enfant(s) à charge.

Elle donne droit à une priorité d'affectation sur les services situés dans la commune où l'agent fait valoir sa situation.

Cette commune est celle du fait générateur de la priorité. Si cette commune ne comporte pas de service, l'agent peut solliciter une priorité sur la commune la plus proche de celle du fait générateur comportant des services.

Sur cette commune, l'agent exprime ses choix de service d'affectation locale qu'il classe par ordre de préférence. Il n'est pas obligé de demander tous les services présents sur la commune.

La commune de priorité peut être celle d'exercice de l'activité du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, la commune du domicile familial, la commune de scolarisation des enfants ou leur commune de résidence, la commune de résidence du soutien de famille.

L'appréciation de la proximité est évaluée sur la base de la distance en kilomètres. Toutes les distances retenues sont les distances routières les plus courtes, de ville à ville sans détailler l'adresse, indiquées par l'un des différents sites internet dédiés au calcul d'itinéraires.

Motifs de la priorité	**Commune de priorité**
Agent souhaitant se rapprocher de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin	Commune d'exercice de l'activité professionnelle du conjoint, partenaire de PACS ou concubin[1] ou Commune du domicile familial
Agent souhaitant se rapprocher de ses enfants en cas de divorce ou de séparation[2]	Commune de scolarisation des enfants ou Commune de résidence des enfants
Agent souhaitant se rapprocher d'un soutien de famille susceptible de lui apporter une aide matérielle ou morale[3]	Commune de résidence du soutien de famille

1 Pour un agent déjà en fonction dans le département, le conjoint, partenaire de PACS ou concubin doit travailler dans une commune différente de la commune d'affectation de l'agent. La situation du conjoint s'apprécie au plus tard au 31 décembre de l'année de réalisation du mouvement local. La priorité n'est pas accordée si le conjoint est en situation de non-activité (sans emploi, congé parental, congé de formation professionnelle, disponibilité, retraite, école ou stage si l'affectation définitive n'est pas déterminée).

2 L'agent doit être titulaire de l'autorité parentale et disposer d'un droit de visite justifié par une ordonnance du juge aux affaires familiales ou par une convention de divorce. L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ou 20 ans s'il est sans emploi, en apprentissage, en stage de formation professionnelle, étudiant et s'il perçoit une rémunération inférieure à 55 % du SMIC mensuel. Aucune limite d'âge n'est opposable si l'enfant est handicapé.

3 L'agent doit être veuf, séparé, divorcé, célibataire et avoir au moins un enfant à charge. L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ou 20 ans s'il est sans emploi, en apprentissage, en stage de formation professionnelle, étudiant et s'il perçoit une rémunération inférieure à 55 % du SMIC mensuel. Aucune limite d'âge n'est opposable si l'enfant est handicapé. L'agent peut solliciter le rapprochement auprès d'ascendants, de descendants, de ses frères et sœurs ou d'ascendants de l'enfant à charge.

Tournez la page S.V.P.

E. L'ancienneté administrative

Dans le respect de la hiérarchie des priorités, le critère de l'ancienneté administrative est le critère de principe de classement des demandes de mutation au titre du mouvement local.

L'ancienneté administrative prise en compte est l'ancienneté connue au 31/12 de l'année qui précède le mouvement local et constituée par le grade, l'échelon, la date de prise de rang dans l'échelon et à rang égal, le numéro d'ancienneté.

Pour les agents de catégorie B et C, l'ancienneté est pondérée par un interclassement intégral des grades en fonction du nouvel indice majoré.

Si plusieurs demandes de même niveau s'expriment, elles sont classés sur la base de l'ancienneté connue au 31/12 de l'année précédant le mouvement local.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe :

– les postes pourvus au choix (pour les catégories B et C : EDR) ;

– intérêt du service ou situation de l'agent.

Ces dérogations doivent être motivées et débattues en CAPL.

F. La régularisation des agents ALD

Dans le cadre de la mise en place de l'affectation au département, les agents ALD affectés sur des emplois vacants de leur catégorie ont la possibilité de demander à être affectés sur le poste qu'ils occupent quelle que soit leur ancienneté administrative et la durée de leurs fonctions dans le service, sauf exception prise dans l'intérêt du service par le directeur local.

Aucun délai de séjour ne leur sera opposé.

Cette priorité ne peut être invoquée que l'année de mise en place du nouveau dispositif d'affectation locale, c'est-à-dire pour le mouvement à effet du 01/09/2019.

En cas de concurrence avec d'autres demandes exprimées pour le même service, l'agent positionné ALD sera régularisé s'il reste un emploi vacant après satisfaction :

– de la demande d'un agent, impacté par la réorganisation de son service ayant exercé sa priorité pour suivre son emploi dans le service concerné ;

– de la demande d'un agent, concerné par la réorganisation de son service ou la suppression de son emploi, ayant exercé sa priorité pour rester sur son service d'origine.

En cas de concurrence entre plusieurs agents nommés ALD pour obtenir un poste vacant, les agents sont départagés selon la règle de l'ancienneté administrative.

Les agents ALD peuvent également prendre part au mouvement local pour demander d'autres services, en complément ou non, de leur demande de régularisation sur leur poste.

Leurs vœux sont alors classés en fonction de leur ancienneté administrative et, le cas échéant, de la priorité pour rapprochement.

De plus, les agents ALD qui obtiennent satisfaction dans le cadre du mouvement local sur leur service actuel ou sur un autre service de la direction et qui seront affectés au 1er septembre 2019, ne se verront pas opposer un délai de séjour s'ils souhaitent prendre part aux mouvements locaux suivants.

Précision :

Ne sont de plus pas concernés par le dispositif de régularisation :

– les agents devenus « ALD commune » suite à l'application des règles antérieures de gestion en matière de suppressions d'emplois (garantie de l'affectation nationale et de la commune d'affectation locale) qui ont été maintenus en surnombre sur un service de leur commune ;

– les agents détachés localement ;

– les agents C lauréats des concours de contrôleur interne normal et de contrôleur externe qui entreront en formation le 1er octobre 2019.

Les agents concernés par le dispositif seront destinataires d'un courrier de la Division Ressources Humaines et Formation Professionnelle parallèlement à la publication de la présente note.

Annexe n° 2 : Règles de départage des vœux dans le cadre du mouvement local

Pour chaque catégorie d'agent (A/B/C), 2 mouvements locaux sont organisés pour les agents titulaires :

– l'un intégrant les demandes des agents déjà en fonction à la DDFiP (mouvement des « internes ») ;

– l'autre pour celles des agents rejoignant la DDFiP (mouvement des « entrants ») dans le cadre des projets nationaux de mouvement.

Les vœux des agents déjà en fonction dans la direction (mouvement des « internes ») sont classés avant ceux des agents rejoignant la direction (mouvement des « entrants »).

Au sein de chaque mouvement (« internes » d'une part, « entrants » d'autre part), les vœux des agents sont départagés en fonction d'une part, de priorités dont ils peuvent se prévaloir, d'autre part, de l'ancienneté administrative détenue.

Les agents compris dans le mouvement des « internes » peuvent bénéficier de priorités hiérarchisées à caractère fonctionnel et/ou géographique en cas de réorganisation et/ou suppressions d'emplois (cf. annexe n° 1).

Les « internes » et les agents « entrants » peuvent également bénéficier d'une priorité pour rapprochement familial. Les vœux exprimés à ce titre sont classés après ceux des détenteurs des priorités de réorganisation/suppression.

L'ancienneté administrative permet de départager les agents détenteurs d'un même niveau de priorité et ceux ne disposant pas de priorité.

Une priorité pour handicap s'applique sans distinction de la qualité du demandeur (interne ou entrant) et permet d'obtenir une affectation même en l'absence de vacance de poste.

LA HIERARCHISATION DES VOEUX

Tous agents	AGENT DE LA DIRECTION ET AGENT « ENTRANT » AYANT UNE PRIORITE POUR HANDICAP
AGENT DEJA DANS LA DIRECTION	AGENT DE LA DIRECTION BENEFICIANT DE PRIORITES EN CAS DE REORGANISATION ET SUPPRESSION D'EMPLOIS (CLASSEES ENTRE ELLES)
	AGENT DE LA DIRECTION BENEFICIANT DE LA PRIORITE POUR RAPPROCHEMENT FAMILIAL
	AGENT DE LA DIRECTION NE BENEFICIANT PAS DE PRIORITE
AGENT ENTRANT	AGENT « ENTRANT » BENEFICIANT DE LA PRIORITE POUR RAPPROCHEMENT FAMILIAL
	AGENT « ENTRANT » NE BENEFICIANT PAS D'UNE PRIORITE

Tournez la page S.V.P.

DOCUMENT N° 4

Extrait de la lettre d'information Départementalis'Action du 18 décembre 2018

(...)

UNE PRÉFIGURATION DANS 14 DIRECTIONS EN 2019 SUIVIE D'UNE GÉNÉRALISATION EN 2020

Au 1er septembre 2019, les A inspecteurs, les contrôleurs et les agents sur emplois administratifs et sur emplois informatiques seront affectés au département dans le cadre du mouvement national de mutation dans les 14 directions préfiguratrices suivantes :

- 11 directions territoriales : Ain, Aube, Bouches-du-Rhône, Corrèze, Gironde, Hérault, Loire, Morbihan, Pas-de-Calais, Tarn et Hauts-de-Seine,
- la DIRCOFI Centre-Ouest,
- la DISI Grand-Est,
- la DNVSF.

Au 1er septembre 2020, l'affectation nationale au département sera généralisée à l'ensemble des directions.

Dans le cadre de la réforme, le mouvement national affectera les agents sur une direction, sans autre précision concernant la résidence ou le métier. S'agissant de la DISI Grand-Est et de la DIRCOFI Centre-Ouest, les agents seront affectés dans le mouvement national à la direction et au département (par exemple, Dircofi Centre-Ouest, département de la Sarthe).

Le mouvement local affectera les agents sur un service d'affectation locale (par exemple, SIP de …). Il est précisé que les services de direction constituent un service unique d'affectation locale.

Si vous souhaitez changer de service au sein de votre direction qui met en place l'affectation au département au 1er septembre 2019, vous participerez au seul mouvement local.

Les géomètres cadastreurs et les agents techniques ne rentrent pas dans le cadre de cette réforme.

La campagne nationale de mutations 2019 sera organisée selon le calendrier habituel, entre mi-décembre 2018 et mi-janvier 2019.

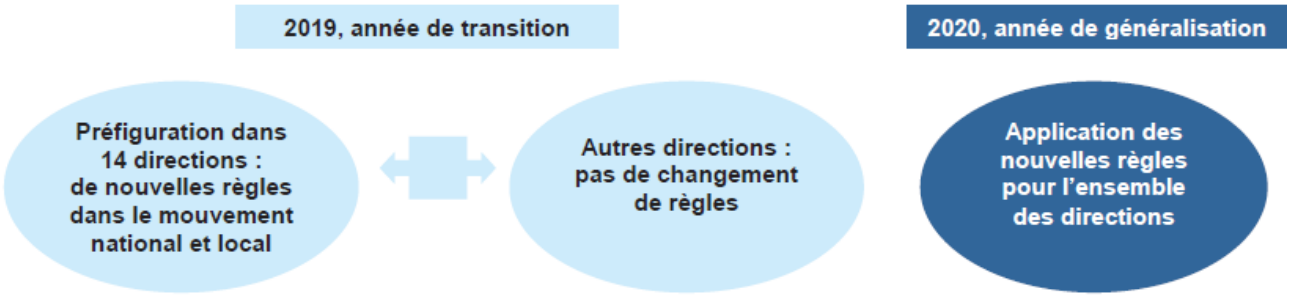
Votre demande de voeux pour le mouvement national, exprimée dans l'application SIRHIUS Demande de Vœux, **pourra comporter aussi bien des vœux pour des directions préfiguratrices que pour des directions non préfiguratrices**.

S'agissant des emplois administratifs dans les directions préfiguratrices, les vœux mentionneront l'intitulé de la direction, le département – tout emploi ou SISA (services informatiques section administrative) pour la DISI Grand Est :
par exemple, DDFIP Aube - Aube - tout emploi. DISI Grand-Est - Bas-Rhin - SISA.

S'agissant des emplois informatiques, les vœux mentionneront la DISI Grand-Est - département d'implantation des services – qualification ou structure (SIL) :
par exemple, DISI Grand Est – Moselle - analyste.

Les vœux que vous exprimerez pour les directions non préfiguratrices seront réalisés selon les modalités actuelles, c'est à dire sur une direction, une résidence d'affectation nationale et une mission/structure.

Au niveau local, le mouvement sera élaboré dans les directions préfiguratrices selon les nouvelles règles liées à la départementalisation et dans les directions non préfiguratrices, selon les règles actuelles.



LA PRISE EN COMPTE DE PRIORITES DANS LE MOUVEMENT LOCAL

Dans le mouvement local, **une priorité sera accordée aux agents déjà en fonction dans la direction.** Ainsi, les agents à l'intérieur du département seront prioritaires par rapport à ceux mutés dans la direction.

A compter de 2019 dans les directions préfiguratrices et, à partir de 2020 dans toutes les directions, vous pourrez également bénéficier, sur justification, des priorités suivantes dans le cadre du mouvement local :

- la priorité pour handicap : l'agent handicapé ou l'agent parent d'un enfant handicapé, titulaire d'une carte d'invalidité ou d'une carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention "invalidité" pourra en bénéficier.

La priorité portera sur la commune comportant des services la plus proche du lieu sur lequel l'agent fait valoir sa priorité (lien familial ou contextuel, lien médical). L'agent bénéficiant de cette priorité obtiendra une mutation sur un service de la commune même en l'absence de poste vacant.

- la priorité pour rapprochement familial : elle concernera les agents souhaitant se rapprocher de leur conjoint, partenaire de pacs, concubin, de leur(s) enfant(s) en cas de divorce ou de séparation, d'une personne soutien de famille susceptible de leur apporter une aide matérielle et morale s'ils sont seuls avec enfant(s) à charge.

La priorité portera sur la commune :
- du lieu de travail du conjoint ou du domicile familial,
- du lieu de scolarisation ou du domicile de enfants en cas de séparation,
- du domicile du soutien de famille.

A défaut de service implanté dans la commune indiquée, la priorité sera appliquée sur la commune la plus proche où existe un service.

- les priorités accordées aux agents concernés par la réorganisation de leur service ou la suppression de leur emploi : elles seront de nature géographique (au niveau de la commune et de la direction) et fonctionnelle (priorité sur un service de même nature que le service d'origine de l'agent qui fait l'objet d'une réorganisation ou d'une suppression d'emploi) afin de permettre aux agents concernés de se repositionner sur un service.

L'ANCIENNETÉ ADMINISTRATIVE, CRITERE PREPONDERANT POUR LA RÉALISATION DU MOUVEMENT LOCAL

Dans le respect de la hiérarchie des priorités, l'ancienneté administrative demeura, dans la généralité des cas, le critère pris en compte pour classer les demandes de mutation dans le mouvement local.

Il s'agira de **l'ancienneté administrative connue au 31 décembre de l'année précédant le mouvement.** Elle sera constituée par le **grade, l'échelon, la date de prise de rang dans l'échelon** et, à rang égal, le numéro d'ancienneté.

Pour les catégories B et C, elle sera pondérée par l'interclassement intégral des grades, en fonction de l'indice nouveau majoré.

Les **dérogations** à la règle de l'ancienneté administrative seront admises dans deux cas de figure :

- **les emplois pour lesquels le recrutement sera effectué au choix dans toutes les directions.**

Ces emplois, dont la liste est arrêtée au niveau national, sont :

- pour les 3 catégories A, B et C, les emplois de l'équipe de renfort (EDR) ;

- pour les inspecteurs, les emplois dans les pôles d'évaluation domaniale, les pôles de gestion domaniale, les brigades de contrôle et de recherche, les pôles juridictionnels judiciaires, les emplois de chefs de contrôle des services de publicité foncière et d'huissiers.

- **les exceptions ponctuelles, justifiées par la situation de l'agent ou l'intérêt de service.**

Le directeur devra les motiver et en débattre en CAP locale.

Tournez la page S.V.P.

L'AFFECTATION « A LA DISPOSITION DU DIRECTEUR » (ALD) : UNE EXCEPTION

⌦ Une affectation ALD en nombre limité

L'affectation nationale au département entraînera la **disparition de l'affectation ALD au niveau national**.

Pour autant, au niveau local, il sera maintenu, en nombre limité, des agents ALD par exemple en compensation du temps partiel ou en situation de surnombre. Les agents ALD sont des agents qui n'auront pas obtenu un poste vacant.

Ces agents seront « à la disposition du directeur » sur le périmètre de la direction dans le cadre du mouvement local.

Le délai de séjour de 2 ans entre deux mutations au niveau local ne sera pas appliqué à ces agents ALD, ce qui leur permettra de participer au mouvement local chaque année.

⌦ Un dispositif spécifique visant à permettre aux agents ALD d'être affectés sur un emploi précis

Dans les 14 directions préfiguratrices, cette opération concernera les agents affectés ALD au moment de l'élaboration du mouvement local du 1er septembre 2019.

Dans les autres directions, cette opération interviendra lors du mouvement local au 1er septembre 2020.

Ce dispositif devrait permettre à la majorité des agents affectés actuellement ALD d'obtenir une affectation sur un emploi précis.

Dans le mouvement local, l'agent ALD aura la **possibilité de demander à être affecté sur le service sur lequel il est positionné et/ou sur tout autre service.** A noter qu'il pourra bénéficier du dispositif même s'il est astreint à un délai de séjour.

Dans le cadre de l'élaboration du mouvement local et en fonction de l'ordre de ses vœux, l'agent obtiendra satisfaction sur le service sur lequel il est positionné s'il existe une vacance d'emploi, sauf exception prise dans l'intérêt du service, et ce, quelle que soit son ancienneté administrative.

L'agent pourra obtenir satisfaction sur un autre service, selon la règle de la règle de l'ancienneté administrative et la hiérarchisation des priorités.

L'affectation obtenue par un agent ALD à l'issue de ce dispositif n'entraînera pas l'application d'un délai de séjour au niveau local. **Ainsi, il pourra de nouveau participer l'année suivante au mouvement local, selon la règle de l'ancienneté administrative.**

L'agent qui ne sera pas affecté sur un emploi précis deviendra ALD local sur le périmètre de la direction. **Il aura la possibilité de participer l'année suivante au mouvement local, selon la règle de l'ancienneté administrative.**

Les agents actuellement ALD RAN auront la garantie d'exercer leurs fonctions dans les services situés dans le périmètre géographique de leur ancienne RAN pendant un an.

(…)

Liste des agents mutés au 01/09/2020 à la DDFiP d'Aubetin s/Vouray

Mouvement de mutations des contrôleurs et premières affectations des contrôleurs stagiaires (sous réserve de leur titularisation)

Mouvement administratif
Liste triée par direction d'arrivée

DIR DPT FIN PUBL D'AUBETIN S/ VOURAY

N° DGFIP	Nom Prénom	Dir. Départ	Dir. Arrivée	Résidence et structure d'arrivée	Date d'install.
000001	Agent n°1	999	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020
000002	Agent n°2	Z22	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020
000003	Agent n°3	000	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020
000004	Agent n°4	777	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020
000005	Agent n°5	000	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020
000006	Agent n°6	000	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020
000007	Agent n°7	000	000	AUBETIN S/ VOURAY TOUT EMPLOI	01/09/2020

Tournez la page S.V.P.

Demandes de mutation par agent- DDFiP D'Aubetin s/ Vouray

DEMANDES DE MUTATION PAR AGENT

Agent	Poste actuel d'affectation	Postes demandés	Priorité validée	Observations
Agent n°1	Externe	1/ Trésorerie d'Orbiel 2/ Trésorerie d'Arbuty 3/ Trésorerie d'Aixette	Handicap	Pas de vacance sur postes demandés
Agent n°2	Externe	1/ SIE Vouray 2/ Trésorerie de Vouray 3/ SIP de Vouray		
Agent n°3	SIE Vouray	1/ SIP d'Aubetin 2/ SIE d'Aubetin 3/ SPFE Aubetin	Priorité pour rapprochement familial	LA C en B
Agent n°4	Externe	1/ Trésorerie d'Aubetin 2/ PCRP d'Aubetin 3/ SIE d'Aubetin		Pas de vacance sur postes demandés
Agent n°5	Douyne	1/ Direction 2/ Trésorerie d'Aubetin 3/ SIP d'Aubetin		Lauréat concours CIS
Agent n°6	Direction	1/ Trésorerie de Souleuvre 2/ Trésorerie d'Aubetin 3/ Paierie		LA C en B
Agent n°7	SPFE Aubetin	1/ Issole 2/ Trésorerie de Vouray 3/ SIP de Vouray		LA C en B
Agent n°8	Trésorerie d'Aubetin	1/ Trésorerie de Rozeilles		Détaché à Rozeilles depuis le 01/09/2018. Délai de séjour respecté
Agent n°9	ALD SPF Vouray	1/ SPF Vouray	ALD	Délai de séjour non respecté : agent non mutable
Agent n°10	Trésorerie de Thouet	1/ Trésorerie d'Aubetin 2/ Trésorerie de Palaine		Délai de séjour respecté
Agent n°11	ALD BCR		ALD	ALD depuis le 01/09/2016
Agent n°12	SIE Aubetin	1/ PRS		Détaché au PRS depuis le 01/01/2020. Délai de séjour non respecté
Agent n°13	Trésorerie d'Issole	1/ Trésorerie de Vouray 2/ SIP de Vouray	Priorité pour rapprochement familial	
Agent n°14	ALD SIP Vouray	1/ SIP Vouray	ALD	ALD depuis le 01/09/2015
Agent n°15	Trésorerie d'Aixette	1/ SIP Aubetin	Réorganisation de service	Plus de vacance sur poste demandé (cf : agent n° 3 bénéficiant d'une priorité pour rapprochement).
Agent n°16	ALD Direction	1/ Direction	ALD	ALD depuis le 01/09/2017
Agent n°17	ALD SIE Vouray	1/ SIE Vouray	ALD	ALD depuis le 01/09/2017
Agent n°18	SIE Vouray	1/ EDR 2/ Direction		Poste au choix+ délai de séjour respecté
Agent n°19	SIE Vouray	1/ PRS		Délai de séjour respecté
Agent n°20	ALD trésorerie de Liamon	1/ Liamon	ALD	ALD depuis le 01/09/2015
Agent n°21	ALD SPFE d'Aubetin	1/ SPFE d'Aubetin	ALD	ALD depuis le 01/09/2016

Liste indicative des postes vacants, après promotion, arrêtée au 31/03/2020 –
DDFiP d'Aubetin s/ Vouray

SERVICE	31/03/2020		
	A	B	C
BCR		1	
PRS		1	
SPFE AUBETIN		2	1
PTGC			1
SIE AUBETIN		2	
SIP AUBETIN	2	1	1
SIP/E DE THOUET		1	
PCE	1		
SPF VOURAY		1	
SIP VOURAY	1	1	1
SIE VOURAY		1	
VOURAY MUNICIPALE		1	1
ROZEILLES		1	
LIAMON		1	
DOUYNE			1
EDR		1	
PALAINE			1
SOULEUVRE		1	1
THOUET			1
DIRECTION	2	3	
TOTAL	6	19	9

Tournez la page S.V.P.

Extrait du « Guide pour la prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projets » – Secrétariat Général ; juillet 2018

Dans un contexte d'évolutions importantes, la fiche d'impact ne suffit plus à éclairer les débats au sein des CHSCT. Le dossier de présentation qui doit s'y substituer est détaillé dans ce document. Ce dossier doit permettre aux directions en charge de la conduite de projet de :

- Centraliser des données factuelles permettant la présentation des points essentiels d'un projet en cours ou à venir.
- Présenter les éléments de méthode mis en œuvre afin de conduire le projet, en décrivant la structuration des réflexions et travaux prévus et la nature de la participation des acteurs associés.
- Apporter un support à l'appréciation du CHSCT et plus largement de tous les acteurs de la prévention des impacts de ces modifications sur les conditions de travail.

Ces informations peuvent être :

- soit formalisées à l'occasion de la constitution du dossier de présentation du projet,
- soit compilées via différents documents ou dossiers d'ores et déjà formalisés.

■ Quand compléter le dossier ?

Afin de constituer un support d'échange et de partage d'informations, l'élaboration du dossier de présentation du projet doit être engagée le plus en amont de la mise en œuvre du projet en collectant les informations disponibles.

En fonction de la temporalité et de la nature du projet, le dossier pourra être enrichi ou faire l'objet d'évolutions au fur et à mesure de l'avancement des réflexions sur l'opération. Des présentations successives pourront en être réalisées si nécessaire.

■ Qui complète le dossier ?

Le chef de service (au sens « employeur ») a la responsabilité de la constitution du dossier et de la mobilisation des acteurs pouvant contribuer à sa rédaction.

En fonction des caractéristiques de l'opération, les informations utiles pourront être renseignées par différents acteurs.

A titre d'illustration, ces contributeurs peuvent être :

- Les services « métiers » concernés en cas de modification sur la nature des activités ou les process de travail.
- Les services RH pour les informations concernant les personnels (effectifs, situations spécifiques, actions de formation …)
- Les responsables de proximité pour apporter des éléments sur l'organisation des services concernés.
- Les services immobiliers dans le cadre d'opérations impactant les locaux de travail.
- Les services informatiques / logistiques pour les modifications de l'environnement applicatif ou bureautique.
- L'assistant de prévention pour identifier les actions à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels.



Cette fiche constitue une trame structurant le dossier de présentation d'un projet en cours. Cette trame est divisée en cinq grandes parties.

■ Description du projet

Ces informations sont nécessaires à l'identification claire des contours de l'opération.

Cette première partie a pour objectif de définir précisément :

- Le périmètre du projet *(projet national, projet local, objectifs…)*.
- Les effectifs et les services impactés directement et indirectement ainsi que leurs missions.

■ Conséquences sur les conditions de travail

Cette partie, qui constitue le cœur du débat en CHSCT, a pour objectif l'identification des modifications et des changements prévisibles liés au projet.

Dans un premier temps, il s'agira d'apporter des éléments éclairant les incidences du projet sur les modalités actuelles de fonctionnement des services. Seront décrits les changements prévisibles liés :

- Aux process de travail
- A la nature des activités
- A l'évolution des compétences
- A l'environnement de travail

Les éléments restant inchangés pourront également être soulignés afin d'identifier plus précisément la nature et l'ampleur des changements mis en œuvre.

De manière plus spécifique, s'il y a lieu et en fonction de la nature de l'opération, des précisions techniques seront apportées sur les évolutions projetées.

■ Concernant l'environnement et le cadre de vie, en cas de modification, préciser :

- les conditions de restauration.
- les modifications attendues concernant le trajet travail-domicile
- les modalités d'accès aux sites (parking, transport en commun…)

■ Concernant l'organisation, en cas de transformation, préciser :

- La nouvelle sectorisation des services ou la nouvelle chaîne hiérarchique.
- Les éventuelles modifications de liaisons fonctionnelles entre les services (modes de relation, interdépendance, circuits de communication et/ou de validation…).
- Les modifications impactant la temporalité du travail (durée, horaires, répartition…).

■ Concernant l'immobilier, en cas de modification des espaces de travail, présenter de manière détaillée et lisible :

- Les plans existants et projetés (avec surfaces) dès qu'ils sont connus (les versions successives des plans projetés pourront être adjointes si nécessaire au fur et à mesure de l'avancée de l'opération).
- Les conséquences notables éventuelles sur les ambiances physiques de travail.

■ Concernant les équipements : indiquer les éventuelles modifications liées à :

- L'usage de nouveaux outils ou équipements spécifiques.
- L'introduction de nouveaux logiciels ou périphériques informatiques.

(...)

Tournez la page S.V.P.

Différentes dimensions de la conduite de projet

Cette deuxième partie est centrée sur l'ensemble des dispositions mises en place pour structurer le pilotage, la communication autour de l'opération. Elle vise à présenter :

Le pilotage du projet

Cette partie doit notamment permettre de préciser :

- Le phasage et le calendrier prévisionnel du projet.
- Les structures de pilotage. Leur constitution est dépendante du périmètre et de la nature du projet (exemple : CODIR, GT, équipe projet, chef de projet, maitrise d'œuvre…).

La communication autour du projet

Il s'agit de préciser l'information / la communication autour du projet :

- auprès des agents concernés (réunion de présentation, note d'information, supports intranet, bureaux témoins, …).
- auprès d'autres acteurs ou instances institutionnelles (exemple selon la nature du projet : CHSCT, GT, CT, CTR en formation SSCT, …).

La contribution et association des agents

Seront identifiées de manière détaillée les informations relatives à :

- L'association et la participation des agents (au-delà des actions de communication : groupe de réflexion / travail, possibilité de prise en compte des remontées de terrain).
- L'accompagnement des agents prévu tout au long du projet (accompagnement RH en relation avec le service social, le correspondant social et /ou handicap, plan de formation…).

La mobilisation de ressources spécifiques

Préciser systématiquement les modalités de consultation des acteurs de prévention ministériels (dans les cas de consultations obligatoires du médecin de prévention et de l'ISST, sollicitation éventuelle du pole ergonomie) ou directionnels et indiquer si des ressources spécifiques ont été mobilisées (antennes immobilières par exemple).

Pièces annexes

Il conviendra, s'il y a lieu de joindre à la présentation du projet des documents existants (ex : extrait de DUERP, Dossier Technique Amiante, plans de prévention, bilans sociaux…) pouvant permettre d'apporter un éclairage supplémentaire sur le projet et sur les incidences des transformations.

Conclusion

Une fois le dossier complété, et au regard des différentes informations réunies, il est nécessaire de préciser si le projet est uniquement présenté en CT ou bien s'il est présenté en CHSCT pour information ou avis motivé du CHSCT (projet important).

« Réduire les surfaces occupées » – Fiche n° 11 de la Boîte à outils « Dépenser mieux » de SPIB-2C ; mise à jour de janvier 2019

1. Contexte

La réduction des surfaces occupées s'inscrit dans une dynamisation de la politique immobilière de l'État qui consiste à rendre la gestion du parc immobilier plus performante et plus responsable.

Cette gestion plus active doit permettre de garantir une occupation des biens adaptée aux besoins pour rendre un service public de qualité au meilleur coût.

La politique d'accueil des usagers, les réformes de structures, la diminution des effectifs, la généralisation de l'administration électronique, le processus de dématérialisation de la documentation sont autant d'éléments qui conduisent à réfléchir à une meilleure gestion de l'espace.

Les administrations occupantes ont été responsabilisées et incitées à rationaliser leur occupation à travers l'élaboration et la mise en œuvre de schémas pluriannuels de stratégie immobilières, de schéma directeur immobilier régionaux (SDIR) et la mise en place d'un dispositif de coût d'occupation domaniale hors charges (CODHC) remplaçant les loyers budgétaires à compter de 2019.

2. Enjeux

Évoluer vers un parc immobilier moins coûteux, plus adapté et mieux entretenu.

Utiliser au mieux les dotations DGFiP sur le CAS Immobilier (P723) et sur le programme support 156.

Diminuer les dépenses de fonctionnement.

3. Leviers d'action

➔ **Une réflexion globale sur les implantations immobilières**

Les réflexions à engager pour réduire les surfaces occupées peuvent concerner :

– un bâtiment dans lequel peut être créée une réserve foncière susceptible d'être proposée à un autre service ou une autre administration, ou s'il existe plusieurs implantations dans une ville,

– un ensemble de bâtiments.

L'approche doit donc toujours être globale, qu'elle soit sur un ou plusieurs immeubles.

Il est nécessaire d'avoir une vision prospective et de s'inscrire dans la durée.

Les opérations envisagées doivent présenter un intérêt économique (les coûts à engager pour aboutir à une réduction des espaces doivent pouvoir être amortis rapidement). Elles se traduisent, généralement, par une amélioration du cadre de travail des agents. En effet, pour réaliser une bonne optimisation, il est souvent nécessaire d'engager des travaux de second œuvre (réaffectation d'espaces, décloisonnement, réfection des sols, redistribution de la connectique…).

Pour les dossiers les plus complexes, il est conseillé de recourir à un prestataire spécialisé (aménageur d'espace) afin de définir les capacités optimales d'accueil des bâtiments.

Pour une étude efficace, les besoins (surfaces de bureau par agent, espaces pour stocker les dossiers et les archives, surfaces pour l'accueil des usagers, espaces support à mutualiser entre les services, …) doivent être arrêtés en accord avec les services centraux (respect des ratios d'occupation pour les agents, volonté de mutualisation des locaux supports, recherche de solution optimale pour la gestion de la documentation).

Cette formule est profitable à plusieurs égards :

⇒ pour les personnels, elle présente l'avantage du recours à un organisme spécialisé prenant en compte les contraintes ergonomiques ;

⇒ pour l'administration, elle offre l'opportunité de recourir à un interlocuteur externe qui facilite le dialogue local tout en proposant des formules parfois innovantes et économes au plan de l'utilisation de l'espace.

Afin de favoriser cette analyse, plusieurs outils sont à disposition :

– le RT et l'OAD ;

– l'outil de suivi des fluides (OSF) ;

– les repères d'activité mis disposition annuellement :

* « coût de la vacance en matière immobilière » : ce repère porte sur le coût de la vacance théorique des bâtiments de bureaux (domanial et locatif). Il y a vacance théorique dès lors que les locaux n'ont pas une configuration optimale (plus de 20 m² de SUB/poste de travail). Chaque direction dispose d'une annexe listant ses bâtiments de bureaux avec, s'il y a lieu, une vacance théorique et son coût.

* « Optimisation des surfaces immobilières » : ce repère présente le ratio SUN/poste de travail décliné sous deux « variantes », la première intégrant toutes les implantations « mono site » sur une commune et la seconde les implantations « multi sites ». Chaque direction locale dispose d'une référence SUN/poste de travail dans les zones « mono site » et une référence SUN/poste de travail dans les zones « multi sites ».

Enfin, le bon dimensionnement de l'accueil, des services et des espaces supports est primordial.

⇒ Retenir les surfaces préconisées dans les chartes d'accueils ;

⇒ Dimensionner correctement les services (respecter les ratios de surface par agent, proscrire autant que possible les zones d'accueil du public dans les étages, limiter la documentation aux dossiers utiles à la gestion courante) ;

⇒ Exploiter au mieux les zones bénéficiant d'un éclairage naturel pour y installer les postes de travail des agents et réserver les espaces peu ou mal éclairés aux dossiers et espaces supports ;

⇒ Mutualiser tous les espaces supports (détente, salles de réunion, de formation, courrier…) ;

⇒ Penser, éventuellement, à réaffecter certaines espaces (création de fenêtres, récupération de logements de gardien concierge, d'espaces de restauration non utilisé…).

► La réduction des surfaces occupées passe aussi par l'**amélioration** de la **gestion des stocks d'imprimés** et la **rationalisation** de l'**archivage**. la rationalisation des archives L'évolution des méthodes de travail, la dématérialisation et la possibilité d'organiser des sauvegardes des applications informatiques impactent les **modes de gestion de l'archivage**. Des actions concrètes peuvent être menées. Elles sont le préalable à une bonne rationalisation des espaces :

⇒ désigner un **référent départemental "archivage"** en direction qui organise et suit chaque année les opérations d'archivage en veillant à faire respecter la réglementation. Il est aussi l'interlocuteur vis-à-vis des Archives départementales. À cet effet, un tableau de recensement des opérations à mener par type et par site (2042, avis d'impositions, actes, déclarations…) faisant référence au cadre réglementaire peut être mise en ligne sur le site local. La contrainte de cette organisation annuelle est largement compensée par le gain réalisé sur l'occupation de l'espace et l'appréciation de la situation lorsque la réallocation de l'espace doit être envisagée ;

⇒ ne conserver à proximité des services que les dossiers utiles ; les autres dossiers pouvant être éloignés et stockés en sous sol ou sur d'autres sites. Pour les sites qui le justifient, l'installation d'un archivage dynamique peut être envisagé en dernier ressort ;

⇒ supprimer les zones d'archives en « premier jour » au sein des bâtiments et veiller à l'absence de baux privés pour des locaux d'archives

⇒ s'assurer du transfert effectif des documents après décision et accord pour le versement aux archives départementales ;

⇒ Veiller à la destruction annuelle des documents obsolètes notamment les stocks d'imprimés. (voir fiche "recyclage" de la BAO). Un suivi centralisé des stocks d'imprimés détenus sur chaque site permet aux services de se dépanner entre eux et évite les commandes inutiles ;

⇒ veiller à respecter les préconisations de la note de service 2016/06/7014 « gestion des archives à la DGFIP », notamment cesser au maximum d'alimenter les dossiers papiers et mutualiser les zones de stockage ;

⇒ s'assurer par des opérations de contrôle interne de 1er ou 2ème niveau :

– de l'existence des sauvegardes informatiques sur serveurs ou sur supports externes ainsi que des bonnes règles de conservations des dits supports ;

– de l'activation ou de l'utilisation de la fonction "archivage" sur les applications informatiques concernées (RIALTO, REBECA, LASCOT…).

amélioration de la gestion des stocks d'imprimés

Par ailleurs, une **amélioration de la gestion des stocks d'imprimés** est possible. Elle vise à :

⇒ centraliser au maximum le stock à gérer et assurer une gestion des imprimés unique par site (et non segmentée entre les différents services d'un même site) ;

⇒ disposer d'un local fermé à clef ;

⇒ désigner un responsable AGIM par site qui suivra l'approvisionnement et la distribution du stock ;

⇒ fixer des jours de distribution des imprimés ;

⇒ réaliser un inventaire régulier et pilonner les imprimés caducs ;

⇒ réduire au strict minimum les stocks intermédiaires ;

⇒ supprimer tout imprimé existant sous forme dématérialisée (ou en limiter la commande s'il s'agit d'imprimés volumineux, difficiles à matérialiser) ;

⇒ offrir la possibilité de passer des commandes régulièrement (chaque trimestre au minimum) afin de mieux ajuster les commandes aux besoins notamment pour les documents à durée de vie limitée (ex. : chartes du contribuable vérifiée, nomenclatures R 15…) ;

⇒ tracer des ratios / agent par service pour repérer les utilisations abusives ;

⇒ assurer un pilotage rapproché de la direction et réaliser des contrôles internes pour examiner la qualité de la gestion.

► Appréciation des solutions immobilières à court, moyen et long terme

Toutes ces mesures doivent être envisagées dans une perspective de court, moyen et long terme et peuvent aboutir à :

- **L'abandon d'une ou plusieurs locations**

Cette solution permet de faire l'économie de loyers et de charges en regroupant les services sur un site qui offre des capacités d'accueil. L'opération doit être évaluée. Il est possible d'abandonner des locations trop grandes pour une nouvelle prise à bail mieux adaptée alors qu'il n'est, par exemple, pas opportun de faire des travaux coûteux en contrepartie de l'abandon d'un loyer minime.

- **La cession d'un immeuble domanial**

Il s'agit là encore de rationaliser l'espace occupé par les services en les regroupant sur un même site. Il peut également être envisagé d'abandonner plusieurs sites présentant un excédent de surfaces pour les reloger ensemble. Comme précédemment, l'analyse économique et fonctionnelle doit permettre d'adapter le projet aux enjeux.

- **L'accueil de nouveaux services**

Le regroupement des services de la DGFiP constitue un levier pour dépenser mieux. À ce titre, tous les projets de rénovation lourde doivent faire l'objet d'une optimisation des espaces qui vise à proposer l'accueil de nouveaux services ou à créer une réserve foncière ; réserve qui ne fera pas l'objet de travaux.

D'autres services des ministères financiers ou d'autres ministères peuvent être concernés par ces surfaces libérées. Le RRPIE joue un rôle primordial dans la réaffectation des surfaces disponibles. En tout état de cause, le directeur doit se rapprocher du service central pour arrêter les choix stratégiques d'une meilleure utilisation des espaces disponibles.

- **L'amélioration du ratio SUB (surface utile brute)/poste de travail**

Le ratio SUB (surface utile brute)/poste de travail permet de mesurer l'optimisation de l'utilisation des surfaces. La SUB correspond en effet aux espaces achetés, loués et entretenus. Elle a, en tant que tel un impact économique. Le meilleur rendement possible doit être recherché dans le cadre des projets immobiliers, prises à bail ou acquisitions :

SUB / poste de travail, plafond = 20m² pour les immeubles existants et dans les zones où le marché immobilier n'est pas tendu.

Ce plafond doit être adapté lorsqu'il s'agit d'immeubles neufs et dans les zones où le marché immobilier est tendu. Dans ce dernier cas, il est fixé à 18m².

Bien évidemment, pour atteindre cet objectif, la direction peut, là aussi, utiliser les services d'un aménageur d'espace.

- **Valoriser les droits à construire**

Les terrains à bâtir ne sont plus très nombreux du fait de la politique volontariste de cession des BAO immeubles.

Pour autant, certaines parcelles sur lesquelles sont édifiés des bâtiments sont objectivement trop grandes ; lorsque des droits à construire existent, une division parcellaire peut permettre de faire émerger de nouveaux terrains à bâtir. Un recensement systématique de ces surfaces et la connaissance des coefficients d'occupation des sols applicables peut être envisagé pour identifier ce potentiel. La connaissance de ces droits est utile pour valoriser un bien à la vente.

4. Contacts

Bureau SPiB-2C : Correspondant immobilier territorialement compétent

BALF : bureau.spib2c@dgfip.finances.gouv.fr

Tournez la page S.V.P.

DOCUMENT N° 10

« Modèle de Convention d'utilisation applicable aux cités administratives » – Annexe de la note de service de la DIE-3A du 18 avril 2019 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 6 novembre 2018 relatif au modèle de convention d'utilisation applicable aux cités administratives

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFECTURE DE *(désignation du département)*

-:- :- :-

CONVENTION D'UTILISATION

APPLICABLE AUX CITES ADMINISTRATIVES

N° ...-....-....

-:- :- :-

(Date)

Les soussignés :

1°- L'administration chargée des domaines, représentée par M. *(nom, prénom et qualité du représentant de l'administration chargée des domaines*), dont les bureaux sont à *(adresse)*, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du *(date de l'arrêté de délégation de signature),* ci-après dénommée le propriétaire,

D'une part,

2°- La direction *(mention de la direction, du service, de l'établissement, etc)* de …, représentée par M. *(nom, prénom et qualité du représentant du service bénéficiaire*), dont les bureaux (*le siège*) sont à *(adresse du représentant du service bénéficiaire)*, ci-après dénommée l'utilisateur,

D'autre part,

se sont présentés devant nous, préfet *(ou son représentant)* du département de *(désignation du département)*, et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE

L'utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'une partie de la cité administrative située à (commune, voie), dans les conditions fixées par la présente convention, par les circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l'État et par les dispositions propres aux cités administratives.

La présente convention s'applique aux parties privatives de l'utilisateur ainsi qu'à une quote-part des équipements communs et des parties communes définies dans le règlement d'utilisation collective annexé à la présente convention. L'ensemble immobilier susmentionné étant en effet utilisé par plusieurs services, ce règlement est établi en vue de définir : les conditions d'utilisation de cet immeuble, la liste des occupants (services de l'État, établissements publics nationaux ou tiers) de la cité administrative, le périmètre des parties communes et des parties privatives ainsi que les modalités de financement du fonctionnement, de l'entretien courant, de l'entretien lourd et des travaux structurants de la cité.

CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention**,** conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de l'utilisateur pour les besoins de *(indiquer le service occupant et l'utilisation qui sera faite de l'immeuble)* l'ensemble immobilier désigné à l'article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l'immeuble

Ensemble immobilier appartenant à l'État sis à *(localisation précise de l'immeuble)* d'une superficie totale de *(superficie),* cadastré *(références cadastrales : sections et numéros),* tel qu'il figure, délimité par un liseré (*annexer un plan*).

Les parties privatives occupées par le titulaire de la présente convention sont identifiées sous Chorus RE-Fx par la surface louée référencée …

Les parties communes de l'immeuble *(ou de l'ensemble immobilier)* sont identifiées sous Chorus RE-Fx par la surface louée référencée …

Les locaux, objet de la présente convention sont ceux figurant sur le plan ci-joint, délimités par des liserés de couleurs différentes, et comprennent :

– des parties privatives (liseré couleur X) ;

– des parties communes (liseré couleur Y).

L'utilisateur s'engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de Chorus RE-Fx ainsi qu'à servir et actualiser les 16 données prioritaires *(1)* du Référentiel Technique (RT).

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s'appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction, toute dégradation ou usure inhabituelle.

(1) Immeubles à usage de bureaux.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commence le *(indiquer date)*, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l'utilisateur.

La convention prend fin dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 4

État des lieux

Un état des lieux des parties privatives de l'utilisateur, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre le propriétaire et l'utilisateur au début de la présente convention ainsi qu'au départ de l'utilisateur.

Article 5

Ratio d'occupation

Les surfaces des parties privatives et la quote-part des surfaces communes de l'utilisateur de l'immeuble désigné à l'article 2 sont les suivantes :

– Surface de plancher (SDP) *(1)* :

Tournez la page S.V.P.

– Surface utile brute (SUB) :

– Surface utile nette (SUN) :

Au 1er janvier 20XX *(année de la conclusion de la convention)*, les effectifs présents dans l'immeuble sont les suivants : *(préciser les différentes notions d'emplois effectifs ou résidents ETPT, effectifs réels, postes de travail).*

En conséquence, le ratio d'occupation de l'immeuble désigné à l'article 2 s'établit à …… mètres carrés SUB par poste de travail *(prendre au numérateur la somme de la surface utile brute des surfaces privatives et de la surface utile brute de la quote-part des surfaces communes et, au dénominateur, les postes de travail correspondants)*.

(1) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l'utilisateur

6.1. L'utilisation des parties privatives de l'ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservée au service désigné à l'article 1er et pour l'objet mentionné au même article.

6.2. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques. L'objet du titre d'occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2 de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l'utilisateur en informe le propriétaire.

6.3. L'ensemble des titres d'occupation en cours relatifs à l'immeuble désigné à l'article 2, délivrés antérieurement à la conclusion de la convention, est porté à la connaissance du propriétaire. Ces titres d'occupation sont listés au sein d'une annexe à la présente convention.

Article 7

Impôts et taxes

L'utilisateur acquitte l'ensemble des taxes et contributions afférentes à l'immeuble qui fait l'objet de la présente convention, au prorata de la surface utile brute qu'il occupe (surface privative et quote-part des surfaces communes, comme il est fait référence dans le règlement d'utilisation collective).

Article 8

Responsabilité

L'utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l'ensemble des responsabilités, notamment les contrôles réglementaires, afférentes aux parties privatives ainsi qu'aux parties communes (dans la limite de sa quote-part) de l'immeuble désigné à l'article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien

L'utilisateur supporte l'ensemble des dépenses d'entretien courant et de petites réparations relatives à l'immeuble désigné à l'article 2. Le financement de ces dépenses est assuré par l'utilisateur avec les dotations inscrites à son budget.

La réalisation des dépenses d'entretien mentionnées à la charte de gestion *(1)* du Compte d'affectation spéciale « *Gestion du patrimoine immobilier de l'État* » régi par l'article 47 de la loi de finances pour 2006 modifié, à la charge du propriétaire, est confiée à l'utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d'affectation spéciale *«Gestion du patrimoine immobilier de l'État»* dans le cadre de la programmation annuelle établie par le responsable du budget opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;

– avec les dotations inscrites sur son budget.

Le préfet représente le maître d'ouvrage qui délègue la mission de la conduite d'opération ou la maîtrise d'ouvrage, en tant que de besoin.

Le financement des dépenses d'entretien (courant et lourd) pour les surfaces communes est précisé dans le règlement d'utilisation collective annexé à la présente convention. Il peut être fait appel à un marché multiservice et multitechnique pour assurer l'entretien et la maintenance des parties privatives et/ou communes.

Lorsque l'immeuble désigné à l'article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d'entretien et de mise en sécurité sont assurées par l'utilisateur pendant une durée d'un an qui débute à compter de la date de réception de la décision d'inutilité par le service local du Domaine.

Dans le cas où la décision d'inutilité serait prononcée avant la libération de l'immeuble, le délai d'un an commencera à courir à compter de la date effective de libération totale de celui-ci, obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l'utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les droits et obligations respectifs du propriétaire et de l'utilisateur en la matière et les conséquences qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d'affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l'État» est disponible sur le portail de l'immobilier de l'État.

Article 10

Objectifs d'amélioration de la performance immobilière

Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique immobilière de l'État et tels qu'exposés au sein des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) et des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI), l'utilisateur s'engage à améliorer la performance immobilière de l'immeuble désigné à l'article 2 de la présente convention.

L'utilisateur devra notamment veiller à assurer une diminution du ratio d'occupation tel que constaté à l'article 5 de la présente convention. Le propriétaire est susceptible de demander communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d'occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l'article 2 est de (à compléter). Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s'assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé l'immeuble remis à l'utilisateur.

Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique immobilière de l'État, il vérifie notamment :

– L'état d'entretien général de l'immeuble ;

– L'évolution du ratio d'occupation ;

Les conditions d'occupation et notamment si l'ensemble des surfaces est toujours utile à l'utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :

– D'un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente convention ;

– D'un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L'avis réservé engage l'utilisateur de l'immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de notification de l'avis

réservé, le propriétaire convient d'une nouvelle visite avec l'utilisateur. Lors de cette visite, le propriétaire s'assure que l'utilisateur a bien mis en œuvre les diligences attendues.

A l'issue de ce délai, si l'utilisateur ne s'est pas conformé aux objectifs fixés au préalable avec le propriétaire, le préfet pourra prendre des sanctions pouvant aboutir à la résiliation de la présente convention.

En cas d'évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le résultat émanant d'un contrôle de l'immeuble, une régularisation est systématiquement opérée par voie d'avenant.

Article 13

Inventaire

L'utilisateur (1) de l'immeuble désigné à l'article 2 communique sans délai au gestionnaire du référentiel immobilier ministériel compétent, tout événement pouvant affecter durablement la valeur du bien dans les comptes de l'État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

(1) Article sans objet pour les conventions d'utilisation conclues avec un établissement public national.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le (indiquer date).

Elle prend également fin lorsque la cession de l'immeuble a été décidée, selon les règles prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.

14.2. Résiliation anticipée de la convention :

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :

a) En cas de non-respect par l'utilisateur de l'une de ses obligations ou de l'un de ses engagements ;

b) Lorsque l'intérêt public, tel qu'il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux signataires de la présente convention, l'exige ;

c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional dans le SDIR ;

d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;

e) A l'initiative de l'utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d'un préavis de six mois sauf en cas d'urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur,

Le représentant de l'administration chargée du domaine,

Le préfet,